

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Certidão/Atestado Ideologicamente Falso e Falsidade Material de Atestado/Certidão (art. 301 do CP)

Veja como o crime de “CERTIDÃO OU ATESTADO IDEOLOGICAMENTE FALSO” está tipificado no Código Penal:

Certidão ou atestado ideologicamente falso

Art. 301 - Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem:

Pena - detenção, de dois meses a um ano.

É um crime PRÓPRIO de quem exerça FUNÇÃO PÚBLICA.

Pune quem CERTIFICA ou ATESTA **FALSAMENTE** (com dolo) **fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem.**

Veja bem, a pessoa deve CERTIFICAR ou ATESTAR **FALSAMENTE** **fato ou circunstância que HABILITE ALGUÉM a:**

- a obter cargo público;
- a isenção de ônus ou de serviço de caráter público;
- a qualquer outra vantagem.

Nesse caso a FALSIDADE É IDEOLÓGICA.

Mas o artigo ainda apontada caso de FALSIDADE MATERIAL DE ATESTADO OU CERTIDÃO

Art. 301 - (...)

Falsidade material de atestado ou certidão

§ 1º - Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro, para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem

Pena - detenção, de três meses a dois anos.

Aqui, o crime é COMUM, ou seja, qualquer pessoa pode cometer.

Pune-se quem:

- Falsificar atestado ou certidão;
- Alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro.

Com a seguinte finalidade: **para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem.**

Veja bem, para ser crime não basta falsificar/alterar o atestado/certidão. É necessário que essa conduta tenha a finalidade de **provar fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem.**

Tanto o crime de **CERTIDÃO OU ATESTADO IDEOLOGICAMENTE FALSO**, quanto de **FALSIDADE MATERIAL DE ATESTADO OU CERTIDÃO** terá a pena qualificada com MULTA se PRATICADO COM O FIM LUCRATIVO:

Art. 301 - (...)

§ 2º - **Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, a de multa.**

Para finalizar, veja essa importante jurisprudência:

DIREITO PENAL. ATIPICIDADE DA FALSA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.

É atípica (NÃO É CRIME) a mera declaração falsa de estado de pobreza realizada com o intuito de obter os benefícios da justiça gratuita. O art. 4º da Lei 1.060/1950 dispõe que a sanção aplicada àquele que apresenta falsa declaração de hipossuficiência é meramente econômica, sem previsão de sanção penal. **Além disso, tanto a jurisprudência do STJ e do STF quanto a doutrina entendem que a mera declaração de hipossuficiência inidônea não pode ser considerada documento para fins penais.** Precedentes citados do STJ: HC 218.570-SP, Sexta Turma, DJe 5/3/2012; HC 217.657-SP, Sexta Turma, DJe 22/2/2012; e HC 105.592-RJ, Quinta Turma, DJe 19/4/2010. Precedente citado do STF: HC 85.976-MT, Segunda Turma, DJ 24/2/2006. HC 261.074-MS, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ-SE), julgado em 5/8/2014 (Informativo nº 546).

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO.

Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8

Resumo

CERTIDÃO OU ATESTADO IDEOLOGICAMENTE FALSO e FALSIDADE MATERIAL DE ATESTADO OU CERTIDÃO

Certidão ou atestado ideologicamente falso

Art. 301 - Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem:

Pena - detenção, de dois meses a um ano.

É um crime PRÓPRIO de quem exerça FUNÇÃO PÚBLICA.

Pune quem CERTIFICA ou ATESTA **FALSAMENTE** (com dolo) **fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem.**

Nesse caso a FALSIDADE É IDEOLÓGICA.

Art. 301 - (...)

Falsidade material de atestado ou certidão

§ 1º - Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro, para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem:

Pena - detenção, de três meses a dois anos.

Aqui, o crime é COMUM, ou seja, qualquer pessoa pode cometer.

Pune-se quem:

- Falsificar atestado ou certidão;
- Alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro.

Com a seguinte finalidade: **para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem.**

Nos dois casos também haverá **a pena de MULTA** se a conduta for PRATICADA COM O FIM LUCRATIVO.

Saudações.

Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
